

职务发明创造

2.2 《中华人民共和国专利法》

第六条（职务发明创造）：

执行本单位的**任务**或者主要是**利用本单位的物质技术条件**所完成的发明创造为职务发明创造。
职务发明创造申请专利的权利属于该单位；申请被批准后，该单位为专利权人。

职务发明认定两标准：

- 1. **任务标准**：是否属于执行本单位任务
- 2. **物质技术条件标准**：是否主要利用本单位物质技术条件

三、逐要件分析

3.1 要件一：「是否属于执行本单位工作任务」

分析维度	事实依据	结论
岗位职责	F1：医生本职是诊疗，软件开发不在岗位职责范围内	✗ 不满足
书面任务分配	F2：无任何委托文件、会议纪要、项目立项	✗ 不满足
单位意志	F3：未成立项目组，未列为医院项目	✗ 不满足
工作时间内创作	F6：下班时间占大多数；且工作时间≠工作任务（法律概念上两者独立，工作时间进行软件开发属于“摸鱼”）	✗ 不满足

结论：要件一不成立。

法律写的是"工作任务"而非"工作时间"。利用工作时间从事与岗位职责无关的个人创作，不构成职务作品。司法实践中，工作时间仅作为辅助参考，不是独立判断标准。

3.2 要件二：「是否主要利用单位物质技术条件」

分析维度	事实依据	结论
硬件投入	F4：医院未投入服务器、电脑等硬件设备	✗ 不满足
软件投入	F4：医院未提供开发工具、数据库许可等软件资源	✗ 不满足
资金投入	F4：医院无任何资金支持	✗ 不满足
数据来源	F5：使用模拟数据，非医院"不对外公开的技术资料"	✗ 不满足
网络/场地	F4：无专项资源配置	✗ 不满足

结论：要件二不成立。

3.3 要件三：「是否是完成单位任务所取得的成果」

分析维度	事实依据	结论
创作动因	F7：系统功能完全基于个人	✗ 非响应医院需求
试用关系	F8：医院为试用方，非委托开发方	✗ 非委托创作
需求参与	F9：试用期间零需求提出	✗ 无协同创作
修改来源	F10：所有修改由开发者独立发现并实现	✗ 完全自主

关键论证——试用 ≠ 协同创作：

医院作为试用方，仅为软件的单方验证行为提供环境。试用期间未提出修改需求，意味着医院未参与任何创作过程，不构成《著作权法》中的"合作作品"或"委托作品"。

结论：要件三不成立。

3.4 补充论证：领导态度不产生权利

领导行为	法律性质	对知识产权归属的影响
口头表扬、表示肯定	事实行为，非法律行为	无影响——不产生权利主张效力
未签署任何确权文件	权利真空	不改变现有归属状态
未以单位名义主张权利	默认不主张	可视为单位对个人创作的默示认可

案例一：新材公司诉宋某礼专利权权属纠纷案 ★★★

案号：（2020）最高法知民终1848号 | 结果：专利权归发明人宋某礼个人

案情概要：

- 宋某礼在新材公司的岗位为**设备维护与管理**（非研发岗位）
- 工作内容包括设备维护、招标采购、厂区安全卫生等**事务性工作**
- 入职仅半年后，以个人名义申请了"一种圆环形高温微波膨化炉"实用新型专利
- 公司主张该专利为职务发明，理由是宋某礼在工作中接触了公司设备

最高法院判决要点：

裁判要点	内容
核心原则	"既不能简单地以发明人的身份归属来认定发明创造的权利归属，也不能简单地以是否系在单位工作期间完成发明创造来认定该发明创造的权利归属"
举证责任	"不能将举证责任简单归于发明人"——单位必须举证证明其主张
本职工作认定	宋某礼工作内容繁杂，与科研工作相去甚远，公司也未证明向他交办过研发任务

物质技术条件	公司无专门研发资金投入；设备调试的消耗并非为宋某礼的科研活动而进行；技术问题来源于外购设备，非公司不对外公开的技术资料
典型意义	"既不使单位无故丧失其投入生产要素资源所期待获得的智力成果，也避免使发明人处于弱势而使单位仅仅基于劳动关系坐收'意外之喜'"